

1500538-24.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2222751/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 14113897 - DEL.POL.ORLANDIA, 1431/19/415 -
DEL.POL.ORLANDIA, 2222751 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nelson Vieira Rocha Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500538-24.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500538-24.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2222751/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 14113897 - DEL.POL.ORLANDIA, 1431/19/415 -
DEL.POL.ORLANDIA, 2222751 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nelson Vieira Rocha Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de NELSON VIEIRA ROCHA NETO, vulgo "Zóio

Verde", pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 3 de novembro de 2019, por volta das 16h32min, na Rua Três, nº 672, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com terceiro indivíduo ainda não identificado, cada qual aderindo voluntariamente à conduta do outro, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, uma caminhonete Chevrolet/S10 LS FD2, cor branca, placa FKV-4518/Limeira-SP, avaliada em R\$ 68.718,00 (sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais), pertencente à vítima Ana Clara Tasso Stefani.

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021, conforme decisão de fls. 79/80. O réu, citado, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 102/109). Não vislumbradas quaisquer hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória, na qual foram inquiridas a vítima, três testemunhas e promoveu-se o interrogatório do réu. Após, converteu-se o julgamento em diligência. Por fim, declarou-se encerrada a fase instrutória (mídia às fls. 156 - termo de fls. 156/162).

O Ministério Público, em alegações finais escritas, pleiteou a procedência da ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva (fls. 201/208). Lado outro, a defesa, também em alegações finais escritas, requereu, ante suposta insuficiência probatória, a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pleiteou a desclassificação para o delito de furto (fls. 231/245).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de NELSON VIEIRA ROCHA NETO, vulgo "Zóio Verde", acusado da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Não foram suscitadas preliminares. No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a procedência da ação penal.

A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 7/10), pelos relatórios de investigação (fls. 11/15 e 16/17), pelo auto de exibição e apreensão, (fls. 21), sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria criminoso também é inconteste. De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução.

Em juízo, o réu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva. Negou, ainda, ter confessado os fatos em sede policial. Afirmou que o pneu encontrado em sua posse era de uma camionete que pertencia ao cliente de uma borracharia em que trabalhou, sendo que já estava em poder do objeto há 15 (quinze) dias quando de sua apreensão. Especificou que se tratava do pneu de uma camionete modelo "Ranger" e que o devolveria a seu ex-patrão. Em sede policial, todavia, confessou a prática do delito (vide termo acostado às fls. 25/26).

A vítima Ana Clara Tasso Stefani, ouvida em juízo, disse que, na data dos fatos, estava saindo da residência de sua mãe, pois iria voltar para a cidade em que reside, quando, de repente, ao entrar em seu veículo, duas pessoas também entraram junto, uma de cada lado. Afirmou que ficou desesperada e que só conseguiu sair do veículo auxiliada pelo seu genitor. Após, os assaltantes levaram o veículo. Explicou que o modelo da camionete era uma "S10", branca, flex, e que possuía estepe. Disse que soube da apreensão do estepe de um veículo de mesmo modelo. Contou que o investigador de polícia chegou a lhe enviar fotos, mas não teve condições de reconhecer qualquer dos dois indivíduos ou o estepe que fora apreendido. Em reconhecimento pessoal, não conseguiu identificar qualquer dos indivíduos suspeitos. Todavia, um deles lhe chamou a atenção em razão do formato do olho. Se recorda que um dos assaltantes tinha os olhos claros.

A testemunha Osvaldo Tasso filho, pai da vítima, ouvido em juízo, disse que, na

data dos fatos, sua filha estava se despedindo, pois estava em sua casa a passeio. Eis que, assim que ela entrou em sua camionete, dois indivíduos chegaram e entraram juntos com ela, um de cada lado. Explicou que o rapaz que ingressou no carro do lado do passageiro colocou a mão sob a camisa, dizendo que estava armado. Asseverou que ficou assustado e correu para tentar tirar a filha de dentro do carro. Quando conseguiu ter acesso ao veículo, a última já estava no banco de trás retirando sua mala. Explicou que a ação foi rápida e que não durou nem 1 (um) minuto. Disse que chegou a entregar na delegacia de polícia imagens da câmera de segurança do local, contudo, elas não eram nítidas. Por fim, explicou que não chegou a ser chamado em sede policial para efetuar o reconhecimento dos assaltantes e que tem a impressão de que o agente que disse estar armado no dia dos acontecimentos tem por volta de 20 (vinte) anos de idade.

A testemunha Beatriz Martins Tasso, mãe da vítima, ouvida em juízo, contou que, no dia dos fatos, estavam se despedindo da filha e que chegou a ver dois rapazes próximos de onde estavam. Explicou que estes estavam usando o celular, mas a princípio não lhes gerou suspeita. Contudo, assim que sua filha entrou em seu carro e deu partida, os dois rapazes entraram junto com ela no veículo. Explicou que um deles chegou pelo lado do motorista e abriu a porta do veículo e o outro entrou pelo lado do passageiro. Este último estava com a mão dentro da camisa. Não viu, no entanto, se ele realmente estava portando arma de fogo. Contou que logo sua filha se dirigiu ao banco traseiro do veículo e a depoente correu para segurar o rapaz que estava na direção, para que este não saísse com o carro levando sua filha. Enquanto isso, o marido da depoente, pai da vítima, conseguiu tirar a última do carro. Explicou, por fim, que não foi chamada para fazer reconhecimento pessoal dos assaltantes. Pelo que se recorda, o rapaz que segurou no dia dos fatos era magro.

A testemunha Válder Almagro, investigador de polícia, ouvido em juízo, disse que receberam a notícia de um roubo de uma camionete. Segundo as informações colhidas, o delito fora praticado por dois indivíduos. Disse que estava ocorrendo uma investigação paralela na cidade de Morro Agudo/SP e que, nesta, foram apreendidos objetos de origem duvidosa na casa do acusado. Explicou que, dentre estes, havia um espete de uma camionete. Ocorre que, ouvido na delegacia de Morro Agudo, o réu confessou os presentes fatos. Confessou ter roubado uma camionete e explicou que vendeu o veículo e ficou com a roda do último. Após, o investigador de polícia da cidade de Morro Agudo entrou em contato com o depoente questionando sobre a ocorrência de um roubo na cidade de Orlândia/SP. Nesse momento, conectaram os fatos. Explicou que analisou as imagens do dia dos fatos que lhe foram entregues pela vítima e que foi possível aferir a dinâmica fática e que se tratavam de dois assaltantes. Pelas imagens, contudo, não era possível identificar os últimos. Por fim, explicou que a vítima não conseguiu efetuar o reconhecimento dos autores e que seus pais somente se recordavam que eles eram jovens. Pontuou que não conhecia o réu anteriormente, mas disse que ele era conhecido nos meios policiais na cidade de Morro Agudo/SP.

Anote-se que a palavra dos policiais civis que participaram da ocorrência e da investigação gozam de relevante valor probante. Nesse sentido, inclusive, decidem os tribunais:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012).

Pois bem. Comprova-se a autoria do acusado Ricardo, portanto, em razão, (i) da palavra dele próprio na primeira fase da persecução (vide fls. 25/26), ocasião em que, (a) confessou a autoria delitiva e (b) narrou com riqueza de detalhes a

dinâmica dos fatos, apontando, inclusive, ter agido em comparsaria, (ii) do teor da palavra do policial civil, (iii) da palavra da vítima, bem como das testemunhas, que, a despeito de não terem reconhecido o réu, forneceram características físicas convergentes com as do último; e (iv) do estepe apreendido em posse do acusado, que, periciado, apresentou compatibilidade com o veículo subtraído (vide laudo pericial às fls.192/195).

Observe-se, de início, que, em sede policial, em seu interrogatório, o acusado confessou a prática dos fatos. Preso inicialmente pela prática de outro delito, confessou o presente roubo que, na verdade, não era de conhecimento da polícia civil de Morro Agudo. Ao ser ouvido na delegacia (termo às fls. 25/26), indicou que um dos objetos apreendidos quando da busca domiciliar, qual seja um pneu estepe, era fruto de uma subtração por ele perpetrada na cidade de Orlândia/SP. Fato é que o acusado narrou, com riqueza de detalhes, como se dera a prática delitiva do crime de roubo, confirmando, inclusive, que o teria cometido em comparsaria e que teria simulado estar armado. Observe-se, uma vez mais, que tais fatos não eram de conhecimento, em um primeiro momento, dos policiais civis de Morro Agudo. Apenas após a confissão extrajudicial que os investigadores de polícia de Orlândia verificaram que existia um delito com as exatas informações prestadas pelo acusado e, por conseguinte, concluíram pela sua autoria.

Ora, toda essa dinâmica já é indicativa de que o acusado praticou o delito de roubo, vez que o deslinde da investigação apenas foi possível em razão das informações por ele próprio prestadas em interrogatório.

Em juízo, contudo, o réu alterou sua versão. Narrou que, na verdade, o estepe encontrado em sua posse pertencia a um veículo de modelo "Ranger" e que não teve qualquer participação no roubo. Sustentou que estava na posse do objeto vez que trabalhava em uma borracharia. A nova versão, contudo, resvala nos demais elementos probatórios.

Primeiro, importante novamente frisar que o acusado confessou espontaneamente a prática do roubo após ser indagado sobre a origem do estepe apreendido sem que a polícia civil de Morro Agudo tivesse informações sobre o crime. Apenas após contato com a Delegacia de Orlândia constatou-se que a descrição apresentada pelo acusado era compatível com um crime praticado nesta comarca.

Segundo, considerando todo contexto já exposto, não é minimamente verossímil que os policiais civis de Morro Agudo tenham alterado criminosamente o depoimento prestado pelo acusado, inserindo-se confissão não apresentada no termo de depoimento.

Terceiro, resta claro ao juízo que, se a origem do estepe realmente era o trabalho do acusado e pertencia a uma Ranger, ele poderia ter arrolado como testemunha seu "patrão" ou o proprietário do veículo, suposto cliente. Assim, todavia, não procedeu.

Fato é que não há qualquer elemento de prova a sustentar a versão apresentada pelo réu em sua autodefesa e, pelos elementos de prova coligido, tal versão mostra-se totalmente inverossímil.

Nesse mesmo sentido, observe-se que o laudo pericial produzido nos autos asseverou que: "apenas o veículo chevrolet S10 LS possuem pneus originais com as dimensões do pneu analisado" (vide fls. 192/195). Assim, tal elemento de prova converge, uma vez mais, com a confissão do acusado apresentada na primeira fase da persecução.

No mais, as descrições apresentadas pela vítima, bem como por seus genitores a respeito de quem teria efetuado o roubo, convergem com as características do réu.

O fato da vítima não ter conseguido efetuar, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento pessoal do acusado em juízo não é capaz de elidir a responsabilidade do último. Tal elemento nem mesmo é capaz de enfraquecer os demais elementos probatórios. Isso porque a rápida ação delitiva impediu que a vítima e seus pais conseguissem prestar atenção nas características dos assaltantes, inclusive em razão do medo. Contudo, é fato que o acusado, quando apresentado, chamou a atenção da vítima, justamente pelas características de seus olhos. A todo momento ela pontuou que o assaltante possuía olhos claros.

Fato é que, como já mencionado, a confissão do réu na primeira fase da persecução, aliada aos demais elementos probatórios, notadamente, a palavra da vítima, a palavra das testemunhas, a palavra do policial civil, a teor do laudo pericial

produzido e a dinâmica dos fatos (o réu confessou delito praticado em outra cidade, crime desconhecido pelos policiais civis da cidade em que fora preso), demonstram que o acusado é um dos autores do delito de roubo.

Anote-se, ainda, que os genitores da vítima foram claros ao consignar que, quando da prática delitiva, o réu estava com a mão dentro da camiseta simulando estar armado, caracterizando, assim, a grave ameaça exercida. Tais depoimentos das testemunhas corroboram a versão apresentada pelo réu em sede policial, onde este afirmou que simulou estar armado no momento dos fatos (vide fls. 26), daí ser inviável a desclassificação para o delito de furto, conforme requer a defesa.

Anote-se que a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas também restou comprovada em razão (i) da palavra do réu na primeira fase da persecução, (ii) da palavra da vítima e (iii) da palavra das testemunhas. Em sentido análogo, todos afirmaram que o acusado agiu, no dia dos fatos, em comparsaria.

Nessa senda, perfeita a adequação típica da conduta ao preceito primário do art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

Da pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos que permitam valorar os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, o comportamento da vítima, a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012).

Lado outro, verifica-se que as consequências do delito excedem as inerentes ao tipo penal, vez que o acusado subtraiu veículo de alto valor, que não fora recuperado, tendo a vítima suportado prejuízo material considerável. Assim, em virtude de uma circunstância negativa, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes. Presentes, lado outro, as atenuantes referentes (i) a confissão e (ii) a menoridade relativa, vez que, à época dos fatos, o réu era menor de vinte e um anos. Assim, diminuo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de diminuição de pena. Presente, todavia, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3 (um terço). Fixo a pena definitiva, portanto, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando (i) a quantidade de pena fixada e (ii) a ausência de reincidência, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal intentada para CONDENAR o réu NELSON VIEIRA ROCHA NETO, vulgo “Zóio Verde”, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante a quantidade de pena aplicada e em razão do delito ter sido praticado com grave ameaça, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Ainda, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o qual prevê

que “o juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, e considerando o auto de avaliação de fls. 51, fixo em R\$ 68.718,00 (sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais) o valor do dano a ser reparado. Ausentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos dos artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal, poderá o sentenciando recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; e (2) intinem-se os réus para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias. Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado (fls. 99) em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão.

Custas ex lege.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Orlandia, 4 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA